

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1515 -  
1520/2530

นายเอกวรรณ ชันชื้อฯ

นางปวี เจริญขำ หรือนางปวี อ่างแก้ว

นางเชษฐวรรณ มีคำ ทนายจำเลยที่ 1  
ถึงที่ 6

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 199)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ชำระค่าแต่งทนายและค่าคำร้องเพียงอย่างละ 40 บาท

คดีทั้งหกสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกหนึ่งสำนวนซึ่งคดีถึงที่สุดตั้งแต่ ศาลชั้นต้นโดยเรียกจำเลยทั้งหกสำนวนนี้เป็นจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 6 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 พร้อมทั้งขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ในโฉนดเลขที่ 3011ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ตามแผนที่พิพาทกลางหมายเลข จล.1 แปลงที่ 28,24,25,20,22 และ 23 ตามลำดับให้จำเลยที่ 4 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,500 บาท ส่วนจำเลยออกนอกนั้นแต่ละคนให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 600

บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และบริวารจะขนย้ายทรัพย์สิน และออกไปจากที่ดินของโจทก์ดังกล่าว ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 177,180)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับเรื่องออกจากที่พิพาทใน ระหว่างอุทธรณ์ ส่วนเรื่องค่าเสียหายจำเลยที่ 1ถึงที่ 6 ไม่นำหลักประกันมาวาง ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 140,147)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 นำค่าเสียหายที่จำเลยแต่ละคนจะต้องชำระแก่โจทก์ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับสำหรับจำเลยคนนั้นไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยแต่ละคนนำมาวางต่อศาลชั้นต้นภายในวัน ที่ 5 ของทุกเดือน หากจำเลยคนใดผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลการบังคับ สำหรับจำเลยคนนั้นต่อไป

---

ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 นำค่าเสียหายที่จำเลยแต่ละคนจะต้องชำระแก่โจทก์ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับสำหรับจำเลยคนนั้นไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยแต่ละคนนำมาวางต่อศาลชั้นต้นภายในวัน

ที่ 5 ของทุกเดือน หากจำเลยคนใดผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ  
สำหรับจำเลยคนนั้นต่อไป

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |